



PUTUSAN
Nomor 769/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Suriansyah Bin Yusran (alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 6 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Gang 7A Rt.020 Rw.002 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2025 sampai dengan 09 Agustus 2025 dan tanggal 10 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/24.a/VIII/2025/Resnarkoba tanggal 10 Agustus 2025;

Terdakwa Muhammad Suriansyah Bin Yusran (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 10 November 2025.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2026.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Sri Handayani Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LKBH UNLAM Jl. Brigjen H Hasan Basry Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 November 2025 Nomor 769/Pid.Sus/2025/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 769/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 769/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SURIANSYAH Bin YUSRAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SURIANSYAH Bin YUSRAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (Tahun) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan** Penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil berisi serbuk kristal berwarna putih dengan berat kotor 2,47 Gram dan berat bersih 2,27 Gram
 - 1 (satu) lembar tisu
 - 1 (satu) buah handphone merk infinix 8 warna hitam no imei 1 : 354471222713427 no imei 2 : 354471222713435
 - 1 (satu) buah sepatu

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- Uang tunai Rp 1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **MUHAMMAD SURIANSYAH Bin YUSRAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jl.Veteran Gang 7A RT.020 RW.002 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,27 (dua koma duapuluh tujuh) gram**, perbuatan mana lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jalan Veteran Gang 7A Rt.020 Rw.002 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kemudian petugas kepolisian diantaranya Saksi SISWANTO,S.H. dan Saksi BERTON PRANATA W. SIRAIT, S.H. pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 sekitar pukul 01.00 wita menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penggeledahan rumah **Terdakwa MUHAMMAD SURIANSYAH Bin YUSRAN (Alm)** dengan turut diikuti oleh Saksi M.ARDANSYAH dimana ditemukan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi serbuk kristal berwarna putih dengan berat kotor 2,47 gram dan berat bersih 2,27 gram; terbungkus dalam:
- 1 (satu) lembar tisu;
ditemukan di dalam:
- 1 (satu) buah sepatu
- Uang tunai sebesar Rp1.378.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk infinix 8 warna hitam No. imei 1 : 354471222713427, No. imei 2 : 354471222713435

- Bahwa terdakwa telah beberapa kali membeli narkoba jenis dari Sdr. ARAH (DPO) yang mana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2025 sekira jam 11.00 wita terdakwa ada membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), narkoba tersebut habis terjual dengan hasil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdakwa gunakan sebesar Rp2.622.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp1.378.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) berhasil diamankan sebagai barang bukti. Selanjutnya, terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu Sdr. ARAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 wita dengan cara menanyakan ketersediaan sabu kepada Sdr. ARAH (DPO) melalui Whatsapp dan dijawab Sdr. ARAH "ada ae", kemudian pada hari yang sama sekira jam 11.00 wita Sdr. ARAH mendatangi rumah terdakwa di Jalan Veteran Gang 7A Rt.020 Rw.002 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) serta upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARAH. Sabu tersebut kemudian terdakwa letakkan di dalam sepatu pada rak sepatu di rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 08 Agustus 2025 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diperoleh berat bersih 2,27 gram, kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan ke Balai POM Banjarmasin dimana berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0538 tanggal 19 Agustus 2025 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SURIANSYAH Bin YUSRAN (Alm)** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **MUHAMMAD SURIANSYAH Bin YUSRAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jl.Veteran Gang 7A RT.020 RW.002 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram**, perbuatan mana lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Veteran Gang 7A Rt.020 Rw.002 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kemudian petugas kepolisian diantaranya Saksi SISWANTO,S.H. dan Saksi BERTON PRANATA W. SIRAIT, S.H. pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 sekitar pukul 01.00 wita menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penggeledahan rumah **Terdakwa MUHAMMAD SURIANSYAH Bin YUSRAN (Alm)** dengan turut diikuti oleh Saksi M.ARDANSYAH dimana ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi serbuk kristal berwarna putih dengan berat kotor 2,47 gram dan berat bersih 2,27 gram; terbungkus dalam:
 - 1 (satu) lembar tisu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2025/PN Bjm



ditemukan di dalam:

- 1 (satu) buah sepatu
- Uang tunai sebesar Rp1.378.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk infinix 8 warna hitam No. imei 1 : 354471222713427, No. imei 2 : 354471222713435.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 08 Agustus 2025 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi serbuk kristal berwarna putih diperoleh berat bersih 2,27 gram, kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan ke Balai POM Banjarmasin dimana berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0538 tanggal 19 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SURIANSYAH Bin YUSRAN (Alm)** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SISWANTO, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini karena menangkap Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara tindak pidana narkotika.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Veteran Gang 7 A RT.020 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan yang lain berjumlah 6 (enam) orang, salah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2025/PN Bjm



satunya adalah rekan Saksi yang bernama BERTON PRANATA W SIRAIT, S.H.

- Bahwa proses penangkapan Terdakwa ini setelah sebelumnya pihak Kepolisian ada mendapatkan informasi dari masyarakat sering ada transaksi narkoba disekitar Jalan Veteran Gang 7 A RT.020 RW.002 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota Polisi dipimpin Kanit mendatangi lokasi yang di infokan, setelah itu sesampainya di TKP Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan terdakwa ada dirumahnya, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi datang, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil temukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu terbungkus tisu didalam sepatu dirumah Terdakwa, kemudian terdakwa oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ini bukan target operasi, Terdakwa ini ditangkap atas informasi dari masyarakat.

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil berisi serbuk kristal berwarna putih dengan berat kotor 2,47 Gram dan berat bersih 2,27 Gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk infinix 8 warna hitam no imei 1 : 354471222713427 no imei 2 :354471222713435, 1 (satu) buah sepatu dan Uang tunai Rp 1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa Untuk barang bukti 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil berisi serbuk kristal berwarna putih dengan berat kotor 2,47 Gram dan berat bersih 2,27 Gram di temukan terbungkus 1 (satu) lembar tisu, yang tersimpan didalam sepatu yang terletak di rak sepatu dirumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk infinix 8 warna hitam no imei 1 : 354471222713427 no imei 2 :354471222713435 dan Uang tunai Rp 1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) di amankan dari kantong celana Terdakwa bagian depan.

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk infinix 8 warna hitam no imei 1 : 354471222713427 no imei 2 :354471222713435 di sita karena



digunakan terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu-sabu itu.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu-sabu yang Saksi dan Rekan Saksi temukan saat penangkapan Terdakwa itu akan dijual lagi.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dia menjual sabu-sabu ini baru sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp 1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) itu adalah uang hasil penjualan sabu-sabu.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dia memperoleh sabu-sabu itu dari seseorang bernama ARAH, Terdakwa membelinya dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil berisi serbuk kristal berwarna putih dengan berat kotor 2,47 Gram dan berat bersih 2,27 Gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk infinix 8 warna hitam no imei 1 : 354471222713427 no imei 2 : 354471222713435, 1 (satu) buah sepatu dan Uang tunai Rp 1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) itu yang di amankan pada saat penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan tidak ada tanggapan atas keterangan saksi;

2. BERTON PRANATA W, SIRAIT, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana secara melawan hak memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyediakan narkoba golongan I yang bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Veteran Gang 7 A RT.020 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin saat itu saksi bersama dengan rekan kerja lainnya diantaranya adalah Sdr.SISWANTO, S.H.
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut berjumlah 1 (satu) orang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2025/PN Bjm



laki-laki dewasa yang sebelumnya tidak saksi kenal namun setelah ditanya pelaku mengaku bernama MUHAMMAD SURIANSYAH Bin YUSRAN (Alm), lahir di Banjarmasin, tanggal 06 Juli 1979, umur 46 Tahun, Suku Banjar, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP Tamat, Pekerjaan Karyawan Swasta/Juru Parkir, Alamat sesuai KTP NIK.No.6371020607790007 Jalan Veteran Gang 7 A RT.020 RW.002 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil berisi serbuk kristal berwarna putih dengan berat kotor 2,47 Gram dan berat bersih 2,27 Gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk infinix 8 warna hitam no imei 1 : 354471222713427 no imei 2 :354471222713435, 1 (satu) buah sepatu dan Uang tunai Rp 1.378.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), setelah itu untuk pelaku beserta barang bukti kami bawa dan amankan ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses lebih lanjut serta kami tidak ada hubungan keluarga dengan Pelaku.

- Bahwa proses penangkapan terhadap pelaku yang kemudian dipimpin oleh Kanit Reskrim dalam hal perkara narkoba adalah merupakan bukan target operasi melainkan info dari masyarakat sehingga pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 kami mulai melakukan penyelidikan terhadap pelaku dengan informasi yang sudah kami dapat bahwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jalan Veteran Gang 7 A RT.020 RW.002 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin setelah itu kami melakukan pengeledahan dan kami berhasil menemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu terbungkus dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan didekat rak sepatu, uang tunai Rp 1.378.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan pelaku, setelah itu untuk pelaku dan barang bukti kami bawa serta amankan ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan tidak ada tanggapan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pengujian terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0538 tanggal 19 Agustus 2025 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara tindak pidana narkotika.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Veteran Gang 7 A RT.020 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa pada saat ditangkap itu Terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang polisi dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Pada saat menangkap Terdakwa, Pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil berisi serbuk kristal berwarna putih dengan berat kotor 2,47 Gram dan berat bersih 2,27 Gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk infinix 8 warna hitam no imei 1 : 354471222713427 no imei 2 :354471222713435, 1 (satu) buah sepatu dan Uang tunai Rp 1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil berisi serbuk kristal berwarna putih dengan berat kotor 2,47 Gram dan berat bersih 2,27 Gram itu temukan terbungkus 1 (satu) lembar tisu, yang Terdakwa simpan didalam sepatu yang terletak di rak sepatu di rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk infinix 8 warna hitam no imei 1 : 354471222713427 no imei 2 :354471222713435 dan Uang tunai Rp 1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) di amankan dari kantong celana Terdakwa bagian depan.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk infinix 8 warna hitam no imei 1 : 354471222713427 no imei 2 :354471222713435 itu diamankan Polisi karena Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu-sabu itu.
- Bahwa Sabu-sabu yang di temukan saat penangkapan Terdakwa itu untuk Terdakwa jual lagi.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu ini baru sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa Uang sejumlah Rp 1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) itu adalah uang hasil penjualan sabu-sabu.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu itu dari seseorang bernama ARAH, Terdakwa membelinya dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, sabu-sabu itu diantar oleh saudara ARAH ke rumah Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa menghubungi saudara ARAH untuk membeli sabu-sabu itu.
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang parkir.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil berisi serbuk kristal berwarna putih dengan berat kotor 2,47 Gram dan berat bersih 2,27 Gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk infinix 8 warna hitam no imei 1 : 354471222713427 no imei 2 :354471222713435, 1 (satu) buah sepatu dan Uang tunai Rp 1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) itu yang di amankan Polisi pada saat penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil berisi serbuk kristal berwarna putih dengan berat kotor 2,47 Gram dan berat bersih 2,27 Gram.
2. 1 (satu) lembar tisu.
3. 1 (satu) buah handphone merk infinix 8 warna hitam no imei 1 : 354471222713427 no imei 2 : 354471222713435
4. 1 (satu) buah Sepatu.
5. Uang tunai Rp 1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara tindak pidana narkoba.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Veteran Gang 7 A RT.020 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, Pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil



berisi serbuk kristal berwarna putih dengan berat kotor 2,47 Gram dan berat bersih 2,27 Gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk infinix 8 warna hitam no imei 1 : 354471222713427 no imei 2 : 354471222713435, 1 (satu) buah sepatu dan Uang tunai Rp 1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa Untuk barang bukti 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil berisi serbuk kristal berwarna putih dengan berat kotor 2,47 Gram dan berat bersih 2,27 Gram itu temukan terbungkus 1 (satu) lembar tisu, yang Terdakwa simpan didalam sepatu yang terletak di rak sepatu dirumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk infinix 8 warna hitam no imei 1 : 354471222713427 no imei 2 :354471222713435 dan Uang tunai Rp 1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) di temukan dari kantong celana Terdakwa bagian depan.

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk infinix 8 warna hitam no imei 1 : 354471222713427 no imei 2 :354471222713435 itu diamankan Polisi karena Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu-sabu itu.

- Bahwa sabu-sabu yang di temukan saat penangkapan Terdakwa itu untuk di jual lagi oleh Terdakwa.

- Bahwa uang sejumlah Rp 1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa itu adalah uang hasil penjualan sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu itu dari seseorang bernama ARAH, dengan cara membeli dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, sabu-sabu itu diantar oleh saudara ARAH kerumah Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa menghubungi saudara ARAH untuk membeli sabu-sabu itu.

- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang parkir.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menunjuk kepada siapa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah seorang yang bernama **MUHAMMAD SURIANSYAH Bin YUSRAN (Alm)** dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan, dan bukan orang lain dari padanya, dalam perkara ini Ia didudukkan sebagai Terdakwa, dengan dakwaan sebagaimana terurai secara lengkap di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, dan dari segi usia sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menjadi indikator bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa di hadapan hukum, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat dilepaskan dari Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat 2 (dua) tindak pidana pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Narkotika atau Prekursor Narkotika, yaitu tindak pidana peredaran gelap dan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika/Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan, hanya terdapat di Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Artinya, unsur-unsur perbuatan yang terdapat di luar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah untuk peredaran gelap Narkotika, bukan untuk disalahgunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diketahui bahwa seseorang dikategorikan melakukan peredaran Narkotika manakala tindakan orang tersebut mengakibatkan Narkotika dapat diperoleh oleh orang lain atau dapat dinikmati oleh orang lain di luar dirinya sendiri, dan hal tersebut dilakukan bukan dalam rangka untuk kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kegiatan peredaran gelap Narkotika bukan hanya berupa kegiatan dengan tujuan mendapatkan profit (motif ekonomis) saja, tetapi juga mencakup kegiatan yang non ekonomis (bukan perdagangan) berupa penyaluran, penyerahan atau pemindahtanganan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah tindakan seseorang dapat dikategorikan termasuk dalam peredaran gelap Narkotika, dapat juga memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, diatur bahwa untuk golongan *Metamfetamina*, jumlah wajar untuk penyalahgunaan adalah 1 (satu) gram. Tetapi walaupun jumlah barang bukti masih dalam batas untuk pemakaian wajar sehari, ketika tindakan Terdakwa memperlakukan Narkotika yang ada pada dirinya, sudah, atau lebih condong untuk dapat diperoleh orang lain, tentunya tidak dapat lagi diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti utama dalam perkara *a quo* adalah Narkotika jenis sabu-sabu, yang menurut pendapat Ahli sebagaimana terdapat dalam berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0538 tanggal 19 Agustus 2025 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan dikarenakan perkara narkoba jenis sabu sabu setelah Polisi mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap Polisi hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 sekitar jam 01.00 WITA di Jalan Veteran Gang 7 A RT.020 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil berisi serbuk kristal berwarna putih dengan berat kotor 2,47 Gram dan berat bersih 2,27 Gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk infinix 8 warna hitam no imei 1 : 354471222713427 no imei 2 :354471222713435, 1 (satu) buah sepatu dan Uang tunai Rp 1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu itu dari seseorang bernama ARAH, Terdakwa membeli sabu-sabu itu dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, sabu-sabu itu diantar oleh saudara ARAH kerumah Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa menghubungi saudara ARAH untuk membeli sabu-sabu itu, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu itu adalah untuk dijual lagi oleh Terdakwa dimana ditemukan Uang tunai Rp 1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa dipersidangan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibeli dari saudara ARAH dan Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan ini memperjual belikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari interogasi yang dilakukan oleh saksi ketika melakukan penangkapan, yang ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi maupun Terdakwa dipersidangan, diketahui Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkoba jenis sabu dalam pengobatannya, faktanya pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petugas parkir dan Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan "menjual, membeli narkoba golongan I" yaitu tindakan termasuk dalam kegiatan peredaran gelap Narkoba;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu. Anasir “melawan hukum” juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil berisi serbuk kristal berwarna putih dengan berat kotor 2,47 Gram dan berat bersih 2,27 Gram
- 1 (satu) lembar tisu
- 1 (satu) buah handphone merk infinix 8 warna hitam no imei 1 : 354471222713427 no imei 2 : 354471222713435
- 1 (satu) buah sepatu

oleh karena merupakan barang bukti yang mengandung zat Narkotika yang dikhawatirkan kembali masuk dalam peredaran gelap Narkotika atau disalahgunakan, sedangkan barang bukti lain merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai Rp1.378.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) meskipun merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SURIANSYAH Bin YUSRAN (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD SURIANSYAH Bin YUSRAN (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil berisi serbuk kristal berwarna putih dengan berat kotor 2,47 Gram dan berat bersih 2,27 Gram
- 1 (satu) lembar tisu
- 1 (satu) buah handphone merk infinix 8 warna hitam no imei 1 : 354471222713427 no imei 2 : 354471222713435
- 1 (satu) buah sepatu;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp1.378.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2025, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H., Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dyah Nur Santi, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ttd

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2025/PN Bjm